

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/25/885

הצעת חוק הפקדות וזכויות סוציאליות לעצמאים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

1. תיקון פקודת מס הכנסה
בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 17, אחרי פסקה (15) יבוא:

"(16) הכנסה לפי סעיף (1)2, של נישום שהוא יחיד, יראו אותה ואת התשלומים הסוציאליים הנלווים לה, לעניין הוראות לפי פקודה זו, כהשתכרות מעבודה לפי סעיף (2)2, וההכנסה והתשלומים הנלווים כאמור יותרו בניכוי מיתרת הכנסתו של הנישום; לעניין פסקה זו, "תשלומים סוציאליים" – כל אלה:

(1) הפקדות לקופת גמל לקצבה בשיעורים של הפרשות העובד, הפרשות המעביד והפרשות המעביד לפיצויים, כפי שקבועים בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957²;

(2) דמי ביטוח לאומי, בשיעורים החלים לגבי עובד, לרבות דמי הביטוח החלים על המעסיק בעד עובדו ודמי ביטוח בריאות."

2. תיקון חוק הביטוח הלאומי
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995³ (להלן – החוק העיקרי) –

(1) בסעיף 6ב, בסופו יבוא "לעניין מבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים ושחלות לגבי הכנסתו הוראות סעיף (16)17 לפקודת מס הכנסה, לא יחולו עליו הוראות פרק ח' בלבד."

(2) אחרי סעיף 6ב יבוא:

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

"השתכרות מעבודה 6ג. מבוטח שחלות לגבי הכנסתו הוראות סעיף 17(16) של עובד עצמאי לפקודת מס הכנסה, יראו אותו לכל דבר ועניין לפי חוק זה כעובד, לעניין ההכנסה האמורה והתשלומים הנלווים לה כאמור באותו סעיף.";

(3) בסעיף 161, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ז) לעניין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה, לגבי מבוטח שחלות לגבי הכנסתו הוראות סעיף 17(16) לפקודת מס הכנסה, 36 חודשים קלנדריים";

(4) בסעיף 335, אחרי סעיף קטן (ט) יבוא:

"(ט) מבוטח שחלות לגבי הכנסתו הוראות סעיף 17(16) לפקודת מס הכנסה, וביקש שלא להיות מבוטח לפי פרק ז', ישלם דמי ביטוח ללא דמי ביטוח אבטלה."

תחילה 3. תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

בישראל מעל ל-450 אלף עסקים זעירים או עצמאיים. למרות שהם חשופים לסיכונים רבים, לפי החוק הישראלי, הם אינם זכאים להגנות סוציאליות להן זוכים עובדים שכירים, כגון דמי אבטלה, דמי מחלה, החזר הולם בעבור שירות מילואים וכדומה.

הצעת חוק זו נועדה לבטל את הפער בין הזכויות הסוציאליות של עובדים עצמאיים לבין עובדים שכירים, מתוך הכרה בחשיבותם של העובדים העצמאיים במגזר העבודה. מוצע לקבוע הוראות שישיעו משמעותית בתחומים שונים של תנאים סוציאליים ובדיני המס ולבטל את אי השוויון והעיוות החקיקתי בנושא זכויות העובדים העצמאיים.

דיני העבודה בישראל מסדירים את היחסים בין העובד למעסיקו וקובעים זכויות וחובות החלות על הצדדים. ואולם, בעניין עובדים עצמאיים נקבעו רק הסדרים חלקיים ולרוב קיימים הסדרים שמפלים לרעה. כך, למשל, עובדים עצמאיים אינם מוגנים כמו שכירים בחוקי המגן השונים כדוגמת חוק שכר המינימום ואין מנגנונים מגנים דומים עבורם. עצמאיות ועצמאים גם אינם מוגנים מפני אבטלה ואינם זכאים לאותו שיעור הפקדות סוציאליות כמו פיצויים וכדומה.

לאור האמור לעיל, מוצע לאפשר לעצמאים להוציא תלוש שכר עבור עצמם, בדומה לתלוש שכר ששכיר מקבל מידי מעסיקו.

תיקון החוק באופן הזה ישווה את מצבו של העצמאי לשכיר הן בנוגע להפקדות הסוציאליות והן בנוגע להגנות הסוציאליות הנוגעות לביטוח הלאומי (דמי לידה, מילואים, דמי אבטלה ופגיעה בעבודה). כך, הוצאת תלוש שכר תאפשר לעצמאי להפקיד הפקדות סוציאליות ולמשוך אותן בתנאים זהים לשכיר (פנסיה, פיצויים ותגמולים), וכן תבטל את ההפליה שקיימת כיום בכל הנוגע לדמי לידה ולימי מילואים,

ותאפשר מתן דמי אבטלה.

בנוסף, מוצע לאפשר מסלול נפרד עם הנחה בביטוח הלאומי לחפצים לוותר על זכאותם לדמי אבטלה, ולקבוע מנגנונים שונים לצמצום הניצול לרעה של דמי האבטלה לעצמאים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר (פ/23/2427), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/24/175), על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/24/444), על ידי חבר הכנסת אביר קארה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/448), על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/1833), על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/24/1875), על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/24/2090) ועל ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם (פ/24/2502).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מירב מיכאלי (פ/24/445).

הצעת החוק זהה לפ/24/175 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)